

עקרון הכרעת הרוב

הגדרת עקרון הכרעת הרוב

בדמוקרטיה החלטות מתקבלות על ידי הרוב, הרוב והמיעוט מקבלים מראש את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות. החלטות הרוב לגיטימיות אך ורק אם הן שומרות על זכויות אדם אזרח ומיעוט. אי שמירה על זכויות המיעוט הופכת את הכרעת הרוב לעריצות הרוב. הרוב והמיעוט בחברה הדמוקרטית משתנים כל הזמן.

עריצות הרוב: דיקטטורה של הרוב. בעקרון הכרעת הרוב ההחלטות מתקבלות בהתאם לעמדת הרוב, ולכן קיימת סכנה לעריצות הרוב. במקרה זה הרוב מנצל את כוחו לרעה, ומקבל החלטות הפוגעות בזכויות יסוד ובזכויות המיעוט, מבלי להתחשב בו. כדי שהכרעת הרוב תהיה דמוקרטית, אסור שהיא תפגע בזכויות האדם והמיעוט במדינה.

סוגי רוב:

1) רוב רגיל- זוהי החלטה שמתקבלת על ידי 51% + מקרב המצביעים שהיו בהצבעה. לדוגמה- אם הגיעו למליאת הכנסת 10 חברי כנסת והצביעו 6 נגד 4, התוצאה התקבלה ברוב רגיל משום שזה רוב מקרב אלה שהגיעו להצבעה בכנסת.

2) רוב מוחלט- זוהי החלטה שמתקבלת ברוב של יותר ממחצית חברי הפרלמנט. לדוגמה- כדי להפיל את ממשלת ישראל דרוש רוב מוחלט שהוא 50% מקרב כל חברי הכנסת + 1 כלומר, רוב מוחלט הוא 61 חברי כנסת.

3) רוב מיוחס- זוהי החלטה שמתקבלת על פי הקבוע בחוק שבו יש פירוט של אחוז המצביעים הנדרש מקרב כלל חברי הכנסת לצורך קבלת החלטה. לדוגמה- בחוק ייסוד הנשיא נקבע שבדי להדיח את הנשיא נדרש רוב 2/3 חברי הכנסת כדי להדיחו. כלומר, 80 חברי כנסת נדרשים כדי להדיח את נשיא המדינה.